

Oppd -pitanja s prezentacija

Turska

1. Kako se dijeli društvo u srednjovjekovnoj Turskoj prema zanimanjima i pravnom statusu?
Društvo se dijeli na vojnike (asker), ljude knjige (ulema) i narod (raja).
2. Što je timar? Objasnite timarsko-spahijski sustav! Kakav je odnos timarnik-seljak?
Timar je ukupnost obradivih zemljišta na nekom prostoru čiji domaćini su dužni određeni dio plodina davati osobi koju je država odredila (timarnik). Središnja vlast obdareniku izdaje povelju (berat) u kojoj je određeno zemljište koje mu je dodijeljeno i količina prihoda; zeamet – prihod od 400 do 2000 dukata godišnje, dobivaju ga visoki vojni starješine dok obavljaju službu, has – prihod veći od 2000 dukata godišnje, dobivaju ih najviši državni službenici (npr. Veziri). Timarnici imaju obvezu naoružati se, oni su vojnici, ne poljoprivrednici. Dobivaju dio plodina sa zemlje, timar gube kad postanu nesposobni za službu.
3. Što čini središnju vlast u Turskoj?
Najviša vlast pripada sultanu, on je vrhovni vojni zapovjednik, zakonodavac, na čelu uprave i sudstva. Sljedeći je veliki vezir, jedini sultanov pomoćnik i zamjenik u svim granama uprave. Onda slijede 4 stupa države: VEZIRI – najviša i najstarija služba, upravljaju pojedinim dijelovima uprave ili svim poslovima na određenom području
KADIJASKERI – vrhovni vojni suci, brinu i o organizaciji pravosuđa
DEFTERDARI – voditelji popisa državnih financija, 2
NIŞANDŖI – redaktori i krasopisci sultanovih akata
4. Kakvo je tijelo Divan?
Divan je kolegijalno tijelo. Sastoji se od najviših predstavnika 4 stupa države. Divan zasjeda u rezidenciji velikog vezira, a on mu i predsjedava; njegove odluke se obavljaju na željeznoj porti.
5. Koliko stupnjeva ima upravno-vojna organizacija i tko im je na čelu?
Upravno vojna organizacija ima 3 stupnja:
 1. ejalet (sastoji se od više sandžaka) sa beglerbegom na čelu
 2. sandžak sa sandžag begom na čelu
 3. nahije sa subašama na čelu
6. Kakva je sudska organizacija i koliko stupnjeva ima sudski postupak?
Sudstvo je odvojeno od vojno-upravne organizacije, a sudske jedinice se nazivaju kadiluci. Velike mole – suci u najvećim gradovima carstva, male mole – suci u manjim gradovima, kadije – ostali suci; imaju svoje zamjenike (naibe) jer su nadležni za krivične i građanske vanparničke predmete, mufetiši - za sporove o vjerskim zakladama (vakufi). Sudski postupak je jednog stupnja i odvija se u jednom ročištu.
7. Navedite izvore prava u Turskoj!
Izvori prava su šerijatsko pravo – islamsko vjersko pravo, kanunsko pravo (urf) – djelo zakonodavne volje države tj., sultana i običaj (aadet).
8. Što su fetve?
Fetva je muftijin odgovor na potanko opisano pravno pitanje. Ona otklanja spor o pravnom vrelu, pa se tako na posredan način postiže više sudskih stupnjeva.
9. Navedite izvore šerijatskog prava!
KUR'AN – neposredna božja riječ i konačna objava božje istine
SUNNA – islamska vjerska predaja nastala na osnovi muhamedova života (ukupnost hadisa)
IDŖMAA-UL-UMMET – suglasje zajednice temeljem hadisa
KIJAŞ (ANALOGIJA) – proširenje postojećih rješenja na nove
10. Kakva vrsta ugovora su kapitulacije, kada se počinju sklapati i s kim? Do kada su na snazi?
Kapitulacije su vrsta međunarodnog ugovora i to bez uzajamnosti. Turci nisu stekli ista prava u Francuskoj, a francuski državljani stječu pravni imunitet u Turskoj - slobodu ulaska i kretanja, slobodu bavljenja trgovinom i obrtom, izuzeće od plaćanja poreza, izuzeće od sudbenosti turskih sudova...
Na snazi su od 1536. (Trgovački ugovor) do 1923.
11. Što je posebnost bračnog prava po šerijatu?

Posebnost je postojanje više vrsta brakova i poligamija; 1. redoviti (stalni) brak – moguće imati najviše 4 žene (muž ih mora uzdržavati) 2. brak s robinjom – sklapa se ako muž nije u stanju osigurati ženi pristojan život dostojan slobodne žene, 3. muta – brak na određeno vrijeme; vrijeme trajanja se određuje unaprijed.

12. Kakav je položaj izvanbračne djece?

Položaj vanbračne djece bolji. Otac uvijek može priznati vanbračnu djecu, a ona imaju nasljedna i druga prava prema majci i njenoj obitelji.

13. Može li ugovorom biti uređeno pitanje razvoda braka?

Može, jer je brak vrsta ugovora.

14. Koji su oblici civilnog srodstva?

Posvojenje (samo djece nepoznatih roditelja, a netko može biti usvojen i kao brat i stric), skrbništvo, oslobođenje roba.

15. Što je najveća posebnost nasljednog prava po šerijatu?

Najveća posebnost je što je osnovno načelo pri nasljeđivanju blizina srodstva – nema stalnih nasljednih redova, odbačeno je načelo reprezentacije.

16. Koja su dokazna sredstva u kaznenom postupku po šerijatu?

17. Sudski postupak šerijatsko pravo temelji isključivo na racionalnim dokazima (isprave, priznanje, svjedoci, materijalni dokazi). Prisega se koristi samo ako nema drugih dokaza i samo za točno određene činjenice – npr. ženin preljub suprug dokazuje pomoću 4 očevica. Postoji i lijan kao dokazno sredstvo - lijan je dokaznom sredstvo za određene činjenice (preljub i izvanbračnost djeteta), to je trostruko uzastupno prisezanje i proklinjanje da su navedene činjenice istinite.

18. Kada se koristi prisega kao dokazno sredstvo u sudskom postupku po šerijatu?

Kada nema drugih dokaza i samo za određene činjenice – ženin preljub, 4 očevica...

Franačka

1. Koje su osnovna načela franačkog prava?

U Franačkoj vrijedi načelo personaliteta prava, što znači da je svako pleme imalo svoje pravo. Vidljiv je i pravni partikularizam (koliko plemena, toliko prava).

2. Navedite organe vlasti u Franačkoj!

Organi vlasti u Franačkoj su kralj, Narodna skupština i Sabor velikaša.

3. Što je kraljevski bannus?

Bannus je pravo koje ima samo legitimni kralj - to je pravo narediti ili zabraniti nešto pod prijetnjom kazne (novčana globa, 60 solida). Može biti upravni i naredbodavni.

4. Objasnite upravno-vojnu organizaciju Franačke!

Upravno-vojna organizacija se razlikuje u romanskim i germanskim krajevima. Dije se na vojvodine, grofovije i centene/vicarie. Vojvodine su najveće teritorijalne jedinice Franačke. Njome upravlja vojvoda (dux). Vojvodine mogu biti teritorijalne ali najčešće su to vojne jedinice. Plemenskim vojvodama upravlja plemenski vojvoda, to su nasljedni vladari, imaju sva prava kao i franački kraljevi osim što priznaju vojno vrhovništvo Franačke. Imaju svoje narodne skupštine, plemstvo, sabor, plemensko pravo te vlastite niže službenike. Grofovije su manje jedinice od vojvodina. One su vojne jedinice, ali u romanskim krajevima grof obavlja i upravno-sudske poslove. U područjima gdje su vojvodstva, grof je vojno podložan vojvodi; on je izvršitelj svih kraljevih/vojvodinih nadležnosti na području grofovije. Ima pravo banusa (kao i vojvoda), ubire dio novčanih globa za kralja (trećina pripada grofu). Najniže organizacijske jedinice su centene (u germanskim krajevima) – rodovske jedinice, sela i vicarie (u romanskim krajevima) – teritorijalna jedinica. Obje su vrste sudskih jedinica s narodnim sudovanjem. Glavni organ je skup svih slobodnih muškaraca unutar jedinice – thing/mallus.

5. Koji su izvori prava u užem, a koji u širem smislu?

U užem smislu to su plemenska prava (leges barbarorum) i rimsko pravo. U širem smislu to su kapitularije (državni propisi) i pravna praksa koja se djeli na: javne isprave (kraljevske isprave, imaju neospornu dokaznu snagu), privatne isprave (mogu biti osporavane), urbaria (popisi vlastelinskih zemljišta i njihovih uživalaca, zajedno s obvezama) i formulari (sastavljaju ih pojedinci kao predložak za sačinjavanje pravnih isprava-Formulae Marculfi).

6. Kakav je dokument Edictum Clotarii?

Edictum Clotarii – 614.g (Vječna konstitucija): u Parizu na državnom saboru priznaje se Klotara II. Kao kralja cijele države, ali mora pristati na uvjete da grof u grofoviji izravno predstavlja kralja, potvrda vlasti lokalnog plemstva i majordoma.

7. Što su Libri Carolini i kada je doneseno to djelo?

Libri Carolini su crkvene kapitularije donesene 792. godine.

8. Kakva je podjela stanovništva u Franačkoj?
Formiraju se društveni slojevi: oratores - oni koji mole), bellatores - oni koji ratuju i laboratores - oni koji rade.
9. Što je temelj razlikovanja u korištenju zemljišta i kako se on odražava na mogućnost nasljeđivanja?
-Allodium (bona avitica) – naslijeđena zemljišta uživanje kojih nije vezano ni uz kakvu službu i davanje
-Comparatum (bona acquisita) – zemljišta koja netko drži uz obavljanja službi ili davanja, kako sticatelj tu zemlju dobiva osobno, nema naslijeđa
10. Postoji li mogućnost sklapanja braka između neslobodnih i slobodnih?
Zabrana brakova slobodnih i neslobodnih, tj. slobodna osoba bračnom vezom s robom sama postaje rob.
11. Kakva je pravna osnova odnosa oca i djece?
Otac ima mundium - vlast oca obitelji tj. muža obuhvaća dužnost zaštite i pravo kažnjavanja. Muška djeca maloljetna do 12. godine, odnosno dok su u očevoj kući pod njegovim su skrbništvom.
12. Opišite sudski postupak?
Sud postupi po svom običajnom pravu, a okrivljeni i svjedoci mogu postupati i po svom pravu ako su iz drugog plemena. Redoviti postupak započinje oštećeni - pred svjedocima ispred protustrančine kuće izjavljuje da ju poziva na sud (mannitio). Kasnije se javlja sudski poziv (bannitio) – ako tuženi na sudu ne prizna tužbeni zahtjev, mora odmah staviti prigovore, inače je dužan odgovarati; prigovori (exceptio) moraju sadržavati isprave, zastaru, procesualnu nesposobnost tužitelja i sl. Nakon što sasluša navode tužbe i tuženog, sud odmah izriče presudu. Nakon izricanja presude, stranke pred sudom sklapaju formalni ugovor da će izvršiti presudu (facere, quod lex est).
13. Koja dokazna sredstva pozna taj postupak?
DOKAZNA SREDSTVA: priznanje, svjedoci, isprave, prisega, prisega očišćenja...
14. Koja je zbirka formulara poznata?
Formulae Marculfi – nosi ime sastavljača, nastala je krajem 7. stoljeća, ima izuzetan ugled. Sadrži 40 formula za javne i 52 za privatne isprave, a njima se služi i dvorska kancelarija.
15. Kako nastaju ugovorne obveze? Što je posljedica neizvršenja ugovorne obveze?
Ugovorne obveze nastaju davanjem svečane riječi. Svečana riječ daje se uz neke simbolične radnje (npr. baciti grudu zemlje, preskočiti ogradu). Za neispunjenje ugovorne obveze slijedi kazna od 15 solida, a protustranka salučaj iznosi na thing. Sud poziva obveznika na izvršenje – ako dužnik nakon toga ne izvrši obvezu, iako je u 3 tjedna 3 puta upozoren, protustranka se obraća grofu dužnikove grofovije, a on dovodi dužniku 7 porotnika da izabere 2 koja će odrediti dug. Ako dužnik ne pristane, 2 od porotnika vrše pljenidbu i procjenu (2/3 predaju oštećenom, a 1/3 grofu/državi).
16. Koji elementi utječu na kaznu?
Stupanj zle volje, objektivne okolnosti (maloljetnici ne odgovaraju), priznaje li počinitelj ili niječe djelo koje je dokazano...
17. Kakav je odnos ugovorne i izvanugovorne štete?
Nema oštre granice između ugovornih i vanugovornih obveza.
18. Koje vrste svjedoka postoje u franačkom pravu i koje osobe ne mogu biti svjedoci?
Postoje unaprijed pozvani (poslovni) svjedoci – (pozvani da prisustvuju nekom činu i da kasnije to potvrde ako bude potrebno) i općinski svjedoci (općinari koji svjedoče o stvarima o kojima znaju nešto zbog svog položaja. Svjedočiti ne mogu: žene, nedorasli muškarci (do 12 godina), bespravni, oni koji su prije krivo prisegnuli...
19. Kada se osobi izriče kazna „ex lex“?
Krivac može postati bespravan ako je uhvaćen in flagranti ili u bijegu nakon djela, ne dođe na sud, odbije platiti kaznu...
20. Opišite postupak afatomije!
Sličan oporuci, nastao putem kraljeve nadopune običajnog prava. Na narodnom sudu (thing), ostavitelj određuje čovjeka s kojim nije u srodstvu i kojem predaje svoju imovinu; zatim određuje i osobu koja će nakon smrti predati tu imovinu nasljedniku pred kraljem ili kraljevim sudom (u roku od 12mj).
21. Spominje li Salijski zakon nemarnost (negligentia)?
Da.
22. Tko odgovara za roba? Kako?
Robovi mogu osobno odgovarati za neka djela (krađa, silovanje, ubojstvo) a u ostalim slučajevima fkt ne znam.,

Francuska

1. Kada počinje revolucija u Francuskoj i zbog kojih razloga?

Francuska je u financijskoj krizi u drugoj polovici 18. stoljeća. Izgubili su mnogo novaca porazom u Sedmogodišnjem ratu. Kako bi se osvetili Engleskoj, novo okrunjeni kralj Louis XVI. financira američke kolonije što dovodi državu pred financijskim slomom. Kako bi napunili državnu blagajnu nameću težak porez za treći stalež. Kralj saziva Skupštinu općih staleža u Versaillesu 5.5. 1789. godine gdje nastaje spor oko zasjedanja. Naime, svaki stalež bi dobio samo jedan glas iako je treći stalež 98% populacije. Plemstvo i svećenstvo bi se generalno uvijek složile oko pitanja što ostavlja treći stalež bez prava glasa pa njih 600, od kojih su 270 pravnici, osnivaju Nacionalnu skupštinu 17.7. 1789. Kasnije se nazivaju Ustavotvornom skupštinom 20.7.1789. To je pravno početak revolucije.

2. Kada se donosi prvi ustav i kakvo je ustavno uređenje u Francuskoj po tom ustavu?

Prvi ustav donosi Ustavotvorna skupština 1791. godine. To je ujedno i prvi moderni europski ustav. Po tome ustavu Francuska je ustavna kraljevina.

3. Koja su načela Izjave o pravima čovjeka i građanina?

Sloboda, vlasništvo, sigurnost, otpor ugnjetavanju, jednakost i suverenost te načelo podjele vlasti.

4. Što je posebnost Ustava 1793. ?

Poseban je po tome što nije stupio na snagu zbog ratnih opasnosti, a po njemu bi Francuska prvi put postala republika. Ustav počiva na načelu jedinstva vlasti i demokratski je, postoji opće, neposredno, kolektivno pravo glasa. Imaju ga svi Francuzi stariji od 21 godine s boravištem od pola godine.

5. Što je novina ustava 1795?

Ustavom iz 1795. Francuska postaje vrsta predsjedničke republike – kolegijalni predsjednik je direktorij. Tada je i prvi put uveden dvodomni parlament (vijeće 5 stotina i vijeće starih).

6. Kada i u kojoj funkciji dolazi Napoleon na vlast?

Napoleon dolazi na vlast 15.12.1799. donošenjem Konzulskog ustava. Na vlast dolazi u funkciji prvog konzula.

7. Koji akti su rezultat novih odnosa Crkve i države u Francuskoj nakon revolucije?

Konkordat 1801.

- papa priznaje Francusku republiku
- katolička vjera nije državna, ali je slobodna
- zaprišegnute biskupi dužni su podnijeti ostavke
- svećenici su dobili plaće i mirovine
- Crkvi nisu vraćena crkvena imanja
- imenovanje svećenika: konzul i papa suglasno
- 1813. Napoleon prisiljava papu na novi Konkordat kojim se Crkva priznaje vazalom države.
- padom Napoleona Crkva otkazuje Konkordat; na snazi ostaje Konkordat 1801. koji vrijedi do 1905.

8. Objasnite zakonodavni postupak po Konzulskom ustavu?

Zakonodavni postupak:

- pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima **prvi konzul**
- zakonski prijedlog pravno uobličava **državni savjet**
- prijedlog potom pretresa **tribunat**
- o prijedlogu (tajnim) glasovanjem odlučuje **zakonodavna skupština**
- ukoliko se postavi pitanje ustavnosti prijedloga: **odlučuje senat**
- zakon promulgira **prvi konzul**

9. Kakvo je bilo pravo u Francuskoj prije revolucije?

Pravo u Francuskoj prije revolucije nije ujedinjeno već pokrajine primjenjuju vlastite pravne običaje. Postoji 12 pravnih oblasti kojima upravljaju vrhovni sudovi – parlamenti (Pariški parlament nadzire $\frac{3}{4}$ države).

10. Koji zakoni se donose od početka revolucije do Napoleona?

Zakon o sudovima 1790.

Zakon Le Chapelier 1791.

Zakon o braku i obitelji 1792.

Zakon o nasljeđu 1792.

Zakon o najvišim cijenama žita 1793.

Zakon o sumnjivima 1793.

Zakon kojim je poticanje na obaranje postojećeg poretka kažnjivo smrću 1796.

11. Kada počinje carstvo?

Carstvo počinje 1804. kada je prihvaćen senatus consulte prema kojem je vlada, pa i sama republika povjerena caru Napoleonu. Napoleon uz papinu ceremoniju kruni sam sebe u Parizu. Zatim se okrunio kao kralj Italije u Milanu.

12. Objasnite pojam orleanski parlamentarizam!
To znači da kralj u vladi vodi djelatnu ulogu. Bitno je sadržan u pravu cara da mijenja vlade i ministre, i da se služi referendumom i plebiscitom.
13. Kada nastaje Druga republika?
4.11.1848. kada je donesen prvi ustav druge republike.
14. Na koja dva razdoblja možemo podijeliti Drugo carstvo?
Na autoritarno carstvo (1852. do 1860) i liberalno carstvo (1860. do 1870.).
15. Što uvodi Treća republika kao novinu, a što učvršćuje Ustav Treće republike?
Uvodi dotad nespojivu parlamentarnu republiku. Ustav učvršćuje dvodomni parlament (skupština, senat), opće biračko pravo, parlamentarnu vladu
16. Kakva je upravna organizacija nakon Napoleona?
Uprava, sudstvo i pravo su ustrojani u prvih 10 godina Napoleonove vlasti i nisu mijenjani do kraja 2. svjetskog rata. Uprava ima egzekutivnu, autoritativnu vlast. Razine uprave su općina, oblast i kotar. Općina (commune) – uređena Zakonom iz 1884. – ima općinsko vijeće (izabrano općim pravom glasa na 4 godine) i načelnika, u njenoj nadležnosti su brojni poslovi, posebno financije, a upravne poslove vrši samo načelnik. Oblasti (departmani) – uređeni Zakonom 1875. koju je donijela Nacionalna skupština:
- Vršitelj poslova središnje vlasti na području departmana, te poslova u nadležnosti departmana je perfekt
 - O poslovima o nadležnosti departmana odlučuje opće vijeće departmana (biraju ga građani) tako da je departman podijeljen na onoliko izbornih jedinica koliko se bira vijećnika (svaka jedinica bira jednog)
 - Slična je organizacija kotareva (arondismana) – upravlja podperfekt, uz izabrano vijeće arondismana.
17. Kakva je sudska organizacija nakon Napoleona?
Sudstvo je neizmijenjeno zadržani su i posebni krivični sudovi, iako im se republikanci protive. Načelno postoji samostalnost sudaca, ali Republika zadržava mogućnost „čišćenja sudskog osoblja“ zaobilaznim putevima.
18. Kakva je sistematizacija Građanskog zakonika?
Sistematizacija: uvod i 3 knjige:
1. pravo osoba tj. statusno (pravna i posl. spos. fizičkih osoba, bračno i obiteljsko)
 2. o stvarima (vlasništvo, služnosti)
 3. o načinima stjecanja vlasništva (nasljedno, obvezno, založno pravo)
19. Što je uzrok nastanka Pariške komune i kako je ona bila organizirana?
Pariška komuna je nastala 1871. godine uslijed niza čimbenika: poraz u Francusko-pruskom ratu doveo je do pada Napoleona III. I stvaranja nove vlade, dok je opsada Pariza izazvala teške životne uvjete i osjećaj izdaje među stanovnicima. Društvena nejednakost i težak položaj radničke klase, zajedno s utjecajem radikalnih ideja, potaknuli su zahtjeve za društvenim reformama i većom političkom participacijom, što je kulminiralo sukobom s vlastima i izbijanjem pobune. Vijeće Komune podijelilo je svoje članove u 9 izvršnih odbora sa 6-8 članova, dok je Nadzorni odbor bio nadređen, djelujući kao regulator vlasti. Komuna je bila vođena duhom radništva, s ciljem ostvarivanja jednakosti i socijalističkih načela. Sve odluke koje je Vijeće donosilo bile su u obliku „dekreta“, omogućujući brzu i odlučujuću implementaciju politika bez formalnog zakonodavnog procesa.
20. Koji je najvažniji zakon koji je donio Konvent?
Zakon o naslijeđu? (25.10.1792.) – svi zakonski nasljednici su izjednačeni, darovanje među živima je ograničeno, zabranjeno je oporučno nasljeđivanje, priznata vanbračna djeca imaju ista nasljedna prava kao i bračna djeca.
21. Na koji način Napoleonov zakonik uređuje institut braka?
Brak i obitelj su shvaćeni kao zajednica pojedinaca koji su vlasnici svojih imovina, a kao subjekti ugovora imaju određena prava i obaveze. Žena je bila nesposobna za otuđenje imovine, zaključivanje braka ili pojavljivanje pred sudom bez muževe suglasnosti. Žena i djeca bila su pod skrbništvom oca. Imovinski odnosi u braku mogli su se dogovoriti pri zaključenju braka, uključujući zajedničku imovinu ili sustav miraza, dok je za pokretnine vrijedio sustav zajedničke imovine, a nekretnine su uvijek bile odvojene. Razvod braka mogao je biti sporazuman (do 2 godine nakon zaključenja braka i do 20 godina njegova trajanja) ili jednostrani (zbog zlostavljanja, teških nepravdi, osuda na sramotnu kaznu, ili preljuba, pri čemu je za ženu prijetila kazna zatvora ili smrt).
22. Koji dijelovi Građanskog zakonika su najviše mijenjani do danas i na koje pravne sustave je taj zakonik utjecao?
Ugovor o radu.
23. Koja je osnovna razlika između Kaznenih zakona donesenih 1791. i 1810.?
Kazneni zakon 1810. je lošiji od onog iz 1791. – sada je naglašena kazna te generalna prevencija kao svrha kažnjavanja, a u prvom planu je zaštita države (ranije je naglasak bio na popravku počinitelja).

SAD

1. Na koji način nastaju kolonije, kakvih vrsta kolonija ima i kakva je uprava u njima?
Kolonije nastaju zato što se za Jamesa I. u Engleskoj osnivaju razne trgovačke udruge i dionička društva koja 1006. godine os kralja dobivaju povelju za naseljavanje Sjeverne Amerike između španjolskih posjeda na jugu i francuskih posjeda na sjeveru i zapadu. Postoje privatne, krunske i posve samoupravne kolonije. U kolonijama, uprava je bila organizirana na nekoliko razina: mjesna uprava povjerena je mirovnom sucu, koji je bio odgovoran za rješavanje manjih sporova i održavanje reda u lokalnoj zajednici; gradska uprava bila je vođena od strane gradskog vijeća, koje je upravljalo gradskim poslovima, infrastrukturom i donošenjem lokalnih zakona; dok je na razini kolonije upravljanje obavljala skupština kolonista, koja je donosila ključne odluke o administrativnim, političkim i ekonomskim pitanjima kolonije.
2. Koji su uzroci borbe za nezavisnost?
Uzroci su brojni: kako bi nadoknadila novac izgubljen u sedmogodišnjem ratu, Engleska svaljuje troškove rata na teret kolonijama, 1763. Engleska odlučuje držati 10 000 plaćenika koje će izdržavati kolonije, uvodi kontraverzni Zakon o biljezima 1765.; biljezima je opteretio sve javne isprave kako bi prihod pokrio izdatke za vojsku u Americi. Taj zakon je opozvan godinu dana kasnije, no parlament uvodi Declaratory act kojim je istaknuo zakonodavno pravo parlamenta nad kolonijama (što su mnogi smatrali neustavnim jer su kolonije vezane uz kralja, ne uz parlament). Engleska smanjuje sebi poreze te stavlja carine na robu koja se uvozi u Ameriku. Građani bojkotiraju englesku robu te su carine ukinute zbog napada građana na vojnike u Bostonu 1770. gdje je poginulo 5 civila.
3. Pod utjecajem koje škole je donesena Deklaracija o nezavisnosti i kada?
Donesena je 4.7.1776. pod utjecajem Škole prirodnog prava.
4. Kako dolazi do konfederacije i kakav je to savez?
O konfederaciji se razmatralo u kongresu nakon usvojenja Izjave o nezavisnosti. Nakon usvajanja Izjave, kongres počinje razmatrati nacrt članaka o konfederaciji koje je izradio odbor 13-orice. Oni su ratificirani 1781. Konfederacija je vojni savez država.
5. Koji su organi konfederacije i što im je nadležnost?
Kongres je predstavljao sve članice, pri čemu je svaka država imala jedan glas. Odbor država zasjedao je kada Kongres nije bio aktivan. Nadležnosti Kongresa podijeljene su u dvije grupe: prva obuhvaća vojne i financijske poslove te rješavanje sporova među državama (uz 2/3 većinu), dok druga uključuje trgovinu, poštu i diplomatsko predstavništvo Konfederacije (uz običnu većinu). Odbor država imao je nadležnost za trgovinu, poštu i diplomatske odnose Konfederacije.
6. Koji problem treba riješiti Uredba o Sjeverozapadu i koja ograničenja ona sadrži kao uvjet za nastanak država?
Problem koji je Uredba nastojala riješiti bio je organizacija i regulacija teritorijalnog razvoja i postavljanje jasnih pravila za osnivanje novih država unutar tih teritorija. Sjeverozapadno područje (danas Ohio, Indiana, Illinois, Michigan i Wisconsin), 5 000 slobodnih punoljetnih muškaraca – “teritorij”, 60 000 - država članica Konfederacije uz dva ograničenja: republika, zabrana ropstva
pojam “teritorij” → državno-pravni koji označava nesamoupravno područje.
7. Kada se donosi Ustav SAD i kako je organizirana vlast prema tom Ustavu?
Ustav Sjedinjenih Američkih Država iz 1787. godine temelji se na načelu podjele vlasti, pri čemu se vlast podijelila između savezne vlasti i vlasti država članica, kako bi se spriječila koncentracija moći. U tom sustavu, izvršna vlast (predsjednik), zakonodavna vlast (Kongres) i sudska vlast (Vrhovni sud) su odvojene i imaju različite nadležnosti. Savezna vlast ima ovlasti u vojnim poslovima, diplomaciji, objavi rata i sklapanju mira, porezima i carinama, te reguliranju trgovine među državama i na moru, kao i zaštiti međunarodnog prava. Organi savezne vlasti uključuju Kongres (sastavljen od dva doma: Predstavničkog doma i Senata), predsjednika koji je izvršna vlast, te Vrhovni sud koji upravlja sudskim pitanjima. Ovaj sustav podjele vlasti osigurava ravnotežu moći i sprječava zlorabu vlasti unutar saveznog sustava.
8. Koje su karakteristike Ustava SAD?
Ustav Sjedinjenih Američkih Država temelji se na političkim načelima škole prirodnog prava, naglašavajući ljudska prava i slobode. Sadrži odredbe organske i postupovne prirode, koje reguliraju kako bi ustavne odredbe trebale biti provedene. Načelo podjele vlasti ključno je za raspodjelu nadležnosti između savezne vlasti i vlasti država članica. Ustav također uvodi odvojenost izvršne vlasti od zakonodavne, kao i te dvije vlasti od sudske. Vlast u okviru Ustava temelji se na ograničenom mandatu, koji uključuje izbornost, kratkoću mandata, kolegijalnost i raspodjelu mandata (ovlaštenja).

Načelo zakonitosti osigurava da se sve vlasti i postupci temelje na zakonima, čime se osigurava pravna sigurnost i pravičnost.

9. Zbog čega je važan slučaj Marbury v. Madison?
1803. Vrhovni sud SAD-a, u povodu slučaja Marbury v. Madison proglasio pravo sudova da **ocjenjuju ustavnost zakona**.
10. Koja su dva važna federativna razdoblja? Što ih karakterizira?
11. Što znači doktrina „Amerika Amerikancima“ ?
Njome se upozoravaju europske sile da će SAD smatrati neprijateljskim činom svaki kolonizatorski, ekspanzionistički ili intervencionalni pokušaj neameričkih država na američkim kontinentima.
12. Objasnite spoil system! Tko ga uvodi?
Pobjedničkoj stranci pripada pravo da vlada, a to može pomoću osoba svog povjerenja. Zato pobjednička stranka više položaje u upravi daje svojim članovima (smatra ih nagradom za sudjelovanje). Tu praksu započinje Jefferson 1800.
13. Što uređuju amandmani?
amandmani uglavnom uređuju:
 - biračka prava
 - razvoj federalizma
14. Kada je došlo u SAD do oslobođenja robova i kada su žene dobile pravo glasa?
1865.
 - U SAD ratificiran XIII. ustavni amandman kojim je formalno ukinuto ropstvo1920.
ratificiran XIX. ustavni amandman kojim su žene dobile pravo glasa
15. Od kada su kandidature predsjednika i podpredsjednika SAD odvojene?
1804. - 12. amandman
16. Što je američki Bill of rights?
Američki Bill of Rights, koji se sastoji od prvih 10 amandmana na Ustav SAD-a ratificiranih 1791. godine, uključuje temeljna ljudska prava i slobode. Ovi amandmani ne samo da jamče individualna prava poput slobode vjere, slobode misli i govora, prava na okupljanje, osobnu sigurnost i pravo na porotno suđenje, već također osiguravaju prava država članica spram federalne vlasti. Kroz ove odredbe, Bill of Rights štiti građanske slobode i postavlja ograničenja na moć savezne vlade, čime osigurava ravnotežu između federalne vlasti i prava pojedinaca i država članica.
17. Koji pravni izvori vrijede u američkim kolonijama?
u kolonijama važi common, statute i equity law te povelje o osnivanju kolonija
dopuna: lokalni običaji, odluke kolonijalnih vijeća, propisi Biblije
engleski statute law vrijedio u kolonijama jedino ako je to izrijeком u njima određeno
18. Kada se stvara američki common law sustav?
američki common law stvara se 1830-1850.
19. Koliko ima pravnih sustava, što je uzrok razlika među njima?
Ima 50 pravnih sustava, različiti su jer je svaka država članica imala svoje pravo.
20. Tko odlučuje o protuustavnosti i što znače pojmovi akcesornost i in concreto vezani za ustavno sudovanje?
O protuustavnosti odlučuje Vrhovni sud, a redovni sud obnaša ustavno suđenje kao aktivnost okvira svoje redovite djelatnosti, u vezi sa spornim slučajem i samo kad stranke pokrenu pitanje ustavnosti. Ne postoji ustavni sud (kao organ) nego ustavno suđenje kao aktivnost djelatnost obnaša redoviti sud u okviru svoje redovite djelatnosti, u vezi sa spornim slučajem i samo kad stranke pokrenu pitanje ustavnosti
takvo ustavno sudovanje zovemo AKCESORNO, dok in concreto označava da se ustavnost razmatra u kontekstu specifičnih slučajeva, a ne teorijskih ili općih situacija.
21. O čemu donosi odluku sudac, a o čemu porota u sudskom postupku?
Sud odlučuje o pravnim pitanjima, a porota isključivo o činjeničnim pitanjima.
22. Kakav je danas odnos common law i equity law?
Federalni sudovi common law i equity law postupak ujedinili u jedinstveni 1938.

Rusija

1. Navedite okolnosti i razloge koji su doveli do revolucije u Rusiji!

Revolucija u Rusiji 1917. godine rezultat je dubokih političkih, društvenih i ekonomskih problema. Autokratska vlast cara Nikolaja II. izazvala je nezadovoljstvo zbog autoritarnog režima i nesposobnosti da odgovori na potrebe društva. Nejednakosti između bogatog plemstva i siromašnog seljaštva, uz loše uvjete rada u industriji, stvorile su napetosti. Dodatno, Prvi svjetski rat pogoršao je ekonomsku situaciju, s velikim gubicima u ljudskim životima i resursima. Loša vojna strategija i porazi na frontu iscrpili su moral, a nezadovoljstvo među radnicima, seljacima i vojnicima raslo je, što je na kraju dovelo do Februarske revolucije i pada monarhije.

2. Tko su mužici i kada dolazi do njihovog oslobođenja?
 - Mužik može značiti kmet ili rob: u **državnom** vlasništvu (carski mužici)
 - žive u zadrugama
 - uvjete života određuje država
 - nisu osobno slobodni niti slobodno raspolazu svojom imovinom
 - u **privatnom** vlasništvu
 - plemić određuje potrebnu količinu rada i plodina
 - odlučuje o obiteljskom životu mužika
 - vlasništvo plemića

Do oslobođenja dolazi 1861., uredbu donosi car Aleksandar II.

3. Navedite načela Izjave o pravima radnog i izrabljivanog naroda!

Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda 18.1.1918. – taj akt predstavlja izjavu načela sovjetske vlasti, tj. Ima nadustavno značenje. Izjava je bila sigurnije i jasnije izlaganje načela nove vlasti. Sadržavala je odredbe upravne i normativne naravi. Ustavi RSFSR i SSSR samo potvrđuju i proširuju ova načela.

4. Kojim aktima počinje sovjetska vlast?

II. kongres radničkih i vojničkih deputata bira:

VCIK

Privremenu radničko-seljačku vladu Rusije
na čelu Lenjin

time počinje prevrat i počinje sovjetska vlast

dekreti sovjetske vlasti:

Dekret o miru

Dekret o zemlji

Dekret o uspostavljanju Privremene radničke i seljačke vlade Rusije i Proglas radnicima, vojnicima i seljacima

Dekret o punoći sovjetske vlasti

5. Koji su organi vlasti prema Ustavu RSFSR iz 1918.?
 1. Sveruski kongres sovjeta – najviše tijelo, čine ga deputati gradskih i gubernijskih sovjeta
 2. Sveruski centralni izvršni odbor (VICK) – bira ga sveruski kongres sovjeta, ima do 200 članova, vrši poslove iz nadležnosti Kongresa dok on ne zasjeda
6. Koji su organi vlasti prema Ustavu iz 1924.?
 1. Svesavezni kongres sovjeta SSSR – vrhovni organ, sastaje se jednom godišnje, nosilac svih vlasti posebno utvrđivanje i izmjena osnovnih načela Ustava
 2. CIK – vrši poslove kongresa između njegovih zasjedanja, dva doma; svesavezni sovjet i sovjet nacionalnosti
 3. Prezidij CIK-a – radni zakonodavni i ustavotvorni organ, može odlučivati o svim poslovima iz nadležnosti CIK – a, odnosno Svesaveznog kongresa (osim osnovnih načela Ustava)
7. Koji su organi vlasti ustava SSSR iz 1936. i do kad je taj Ustav na snazi?

Organi vlasti ustava iz 1936. su Vrhovni sovjet SSSR – organ ustavotvorne vlasti, samo on ima zakonodavnu vlast (odbačeno načelo delegiranja vlasti), dva doma – Svesavezni sovjet i Sovjet nacionalnosti

Prezidij – predsjedništvo, domovi ga biraju na zajedničkoj sjednici, kolegijalni poglavar države, obavlja poslove vezane uz međunarodne odnose

Sovjet narodnih komesara (SNK) – vrhovni organ izvršne vlasti, imenuje ga Prezidij Vrhovnog sovjeta, ne može donositi zakone nego samo naredbe i upute o provođenju

Novosti Ustava 1936. – opće pravo glasa, dvodomni sustav, odbačeno načelo delegiranja vlasti, među organima vlasti i njihovima aktima uvodi se red i utvrđuje nadležnost.

Ovaj ustav je na snazi do 1977. godine.
8. Koju novinu uvodi Zakon o braku, obitelji i starateljstvu iz 1926?

Zakon o braku, obitelji i starateljstvu 1926. god.

jednakost žene i muškarca

faktni brak (vanbračna zajednica) izjednačen s brakom (registriranim)- novina!

imovina stečena za trajanja braka zajednička (razlika od Obiteljskog zakona iz 1918.

uvedeno posvojenje

9. Koje vrste vlasništva pozna sovjetsko građansko pravo?
3 vrste vlasništva:
 1. državno;
 2. privatno; manja poduzeća (do 10 radnika), priznato privatno vlasništvo stambenog prostora
 3. kolhozno
10. Kada dolazi do pooštrenja kaznenog prava u SSSR-u i za koja kaznena djela?
Zakon 1935. kaznom zatvora koja počinje s 12 godina prijete počiniteljima krađe, nasilja, tjelesne povrede...
Od 1936. pobačaj je krivično djelo, a od 1937. za djela opasna po državu predviđena kazna zatvora od 10 do 25 god.
11. Kakva je mogućnost kažnjavanja radnika u SSSR-u zbog nedolaska na posao, a kakva mogućnost države za određivanje radniku radnog mjesta?
Radnik može biti otpušten ukoliko izostane s posla 3 puta u jednom mjesecu, 1929., napuštanje posla – kazneno djelo od 1940., mogućnost da država radnika rasporedi na drugo radno mjesto ili grad.
12. Navedite zakonske odredbe Zakona iz 1934. glede kaznenog djela koje se kvalificira kao teroristički akt!
Zakon o istražnom postupku, o terorističkim organizacijama i postupcima (1934.)
 - istraga za ova djela u roku od 10 dana (za druga 2 mjeseca)
 - optužbu treba optuženome saopćiti do početka rasprave
 - rasprava je bez sudjelovanja optuženog
 - ne postoji pravo žalbe
 - smrtna kazna se izvršava odmah

Engleska I.

1. Koja su načela su u borbi za krunu izražena nakon Edwarda Ispovjednika?
Naslijeđe po krvi, imenovanje od prethodnog kralja, vazalska hijerarhija i izbor od skupštine velikaša.
2. Koji akt znanost i engleska pravna teorija smatra prvim ustavnopravnim aktom?
Henrik I (vl. 1100-1135.) – donio Krunidbenu povelju koju znanost smatra prvim ustavnim aktom, veliki ustupci plemstvu i Crkvi.
3. Koji vladar postavlja temelje common law-a? Koga se smatra engleskim Justinijanom?
Henrik II (vl. 1154-1189.) polaže temelje common law-a, Edward I (vl. 1272-1307.) 1295. uspostavlja tzv. Model Parlament, definira zemljišno pravo, javno pravo, sudski postupak i parlament (“**engleski Justinijan**”).
4. Kojim aktom se ograničava sudska nadležnost Crkve?
Clarendonskim konstitucijama (1164.) ograničava sudsku nadležnost Crkve.
5. U kojim se uvjetima donosi Magna Carta Libertatum, kada i u čemu je važnost ovog dokumenta?
1215. Magna Carta Libertatum – početak moderne ustavnosti
Kralj se obvezao poštovati
priznate slobode slobodnim ljudima tj. plemstvu i plemićkom potomstvu, slobode crkve i njena prava
Davanja kralju bila su ograničena i strogo određena, a iznad toga davanje se može tražiti samo uz dopuštenje novoformiranog Velikog vijeća - Magnum concilium.
6. Što je manor?
Vlastelinska imanja u kojima je bila podijeljena cijela engleska.
7. Koji akt određuje obvezu naoružanja za sve slobodne ljude?
Naredba o oružju (1181.) - svi slobodni ljudi moraju imati određeno naoružanje → formiranje narodne vojske.
8. Navedite slojeve društva u srednjovjekovnoj Engleskoj! Koja je uloga svakog od slojeva u razvoju srednjovjekovne Engleske?
9. Što je razlika između freeholda i copyholda i kada ona nestaje?
zakupci (leaseholder) – slobodni seljaci zakupci koji su zemlju uživali pod određenim uvjetima i na određeni rok, a uz plaćanje zakupnine
copyholder-drže zemlju pod bivšim kmetskim uvjetima
izjednačavanje freehold-a i copyhold-a trajalo je do donošenja Law of Property Act-a

10. . Koja prava dobijaju gradovi otkupom slobode?

Krajem 12. st. gradovi otkupljuju svoje slobode i imaju:

- pravo održanja sajmov

11. Objasnite pojam socman!

Socman drži zemlju uz nevojne obveze i slobodno njome raspolaže, socman je uvijek mogao prekinuti odnos i prodati svoja prava na zemlju jer je to stvarno-pravni odnos (razlika od kmeta).

12. Tko čini gradske sudove od 12. st. ?

Gradski sudovi, predsjedava im gradonačelnik, porotu čine gradski ili strani trgovci, razvijaju trgovačko pravo (piepowder courts).

13. Koje načelo se primjenjuje u nasljeđivanju lenskog odnosa od 12. st.?

Od 12. st. nastaje običaj nasljeđivanja vazalnog odnosa – leno, odnosno feud i vazalni odnos nasljeđuje samo najstariji sin (načelo primogeniture).

14. Što su yearbooks ili godišnjaci?

Year books (godišnjaci) u kojima su prijepisi sudskih rasprava i odluka, očuvanje kontinuiteta državne sudbenosti.

15. Prema kojem aktu postoji obveza naoružanja?

Naredba o oružju (1181.) - svi slobodni ljudi moraju imati određeno naoružanje → formiranje narodne vojske.

16. Navedite tijela vlasti u srednjovjekovnoj Engleskoj i njihove nadležnosti!

1. Kralj

- kralj je vrhovni feudalac

- Imao je gotovo apsolutnu vlast, a njegova nadležnost obuhvaćala je zakonodavne, sudske i izvršne funkcije. Kralj je bio i vrhovni zapovjednik vojske, te je odlučivao o pitanjima rata, mira i saveza.

2. Magnum Concilium

- □ lanovi Velikog vijeća pomagali su kralju u donošenju političkih, vojnih i pravnih odluka.

- Donosili su ključne odluke: Odluke vezane za ratove, mir i saveze, te su sudjelovali u odlučivanju o općim pitanjima upravljanja kraljevinom.

- Porezi i zakonodavstvo: Kralj je često tražio suglasnost Velikog vijeća za uvođenje novih poreza ili donošenje novih zakona.

- Izbori i imenovanja: Vijeće je često bilo uključeno u proces imenovanja važnih državnih službenika i nadzornika

3. Curia regis

- Uži sastav velikog vijeća

- Savjet kruni

- Izbor, potvrda kralja

17. Kako nastaje parlament?

1265. Simon de Monfort - uz barune u sastav Velikog vijeća ulaze i po dva predstavnika manjih krunskih vazala iz grofovija te po dva predstavnika slobodnih kraljevskih gradova- tzv. Pobunjenički „ludi parlament”

parlament u tom sazivu saziva i Edward I 1275. i 1295. – to su tzv. „uzor parlamenti” presedani za sastav parlamenta

18. Iz kojeg tijela se izdvajaju službe justicijara, kancelara i rizničara?>

Iz Velikog vijeća.

19. . Kada nastaju „uzor parlamenti”?

1275. i 1295. – to su tzv. „uzor parlamenti” presedani za sastav parlamenta.

20. U čemu je zasluga Simona de Montfóra?

21. 1265. Simon de Monfort - uz barune u sastav Velikog vijeća ulaze i po dva predstavnika manjih krunskih vazala iz grofovija te po dva predstavnika slobodnih kraljevskih gradova- tzv. Pobunjenički „ludi parlament”

22. Koja je razlika između act of attainder i impeachment postupka?

Impeachment je sudski postupak koji pokreće Donji dom, act of attainder, zakonodavni postupak tj. osuda putem zakona.

23. . U nadležnosti kojeg tijela je raspisivanje poreza?

U parlamentu „sjede” predstavnici poreznih obveznika, stoga je osnovna nadležnost parlamenta odobravanje poreza.

24. Tko vrši mjesnu vlast u srednjovjekovnoj Engleskoj?

Šerif.

25. Što je manor ili barunija?

Manor, barunija ili vlastelinstvo je gospodarska, upravna i sudska jedinica to je područje manorijalnog suda, i kod manorijalnog suda vrijedi načelo „sud jednakih”, nije svaki feud vlastelinstvo, vlastelinstvo je krupni feud neposrednih vazala krune.

26. Čiji su bili gradovi i kako stječu samoupravu?
Izdvajaju se iz grofovija i od 12. st. Stječu samoupravu.
27. Navedite izvore prava u Engleskoj!
Common law, statute law i equity law.
28. Koja je razlika između common law i statute law?
Common law stvaraju vrhovni sudovi presedanima koje zasnivaju na običajima
statute law stvara zakonodavac tj. kralj i parlament putem normativnih akata
29. Kada nastaje equity law i tko ga primjenjuje?
Razvija se u 16. stoljeću, primjenjuje ga Kancelarov sud.
30. Koje su stvarna prava?
Vlasništvo, zalog, trust, Zakup (lease).
31. Navedite i objasnite sadašnja ovlaštenja na zemlju?
- Fee simple - najšire pravo, vremenski neograničeno, otuđivo inter vivos i mortis causa, najbliže pojmu vlasništva
 - Fee tail - doživotno uživanje, neotuđivo jer nakon ovlaštenika prelazi na njegove nasljednike dok ih ima (tail-vuče se kroz vrijeme jedne obitelji)
 - Life estate i estate pur autre vie - doživotno uživanje za života i života nekog drugog
 - podjela ovlaštenja na zemlji po drugom kriteriju:
 1. estates in possession
 2. estates in futuro ili estates in expectancy
32. Koji su statuti bili od iznimne važnosti za razvoj stvarnih prava?
Statuti De donis conditionalibus (1285.) i Quia emptores (1290.) temelji engleskog prava o nekretninama.
33. Koja dvojstva nalazimo u trustu? Kako i gdje nastaje taj institut?
Dvojstvo common law i equity law. Nastaje u 12. st kada vitezovi idu u rat i nije bilo sigurno kome će pripasti feud, oni određuju beneficiaryja koji će uživati zemlju.
34. Objasnite institut seisin?
Doktrina seisin (nastaje u 14. st.) - pravni institut "pravnim poretom priznate vlasti nad stvarima", faktički i svečani prijenos i prihvata prava na zemlju koji se može izvršiti privatnim poslom (conveyance by act of the parties) ili sudski (conveyance by entry on court rolls) – neka vrsta uvođenja u posjed.
35. Koji pravni izvor regulira imovinske odnose, između supružnika? Kakav je pravni status žene u braku?
Imovinske odnose regulira common law. Žena ne može sklapati pravne poslove
36. Kakav je položaj izvanbračne djece?
Izvanbračna djeca nemaju prava ni prema majci niti prema ocu.
37. Kako se nasljeđuju pokretnine, i kada nastaje načelo primogeniture za zemlju?
Pokretnine: 1/3 žena, 1/3 djeca, 1/3 može biti predmet oporuke
ako nema oporuke 1/3 Kruni (krunski vazali) sizerenu (podvazali), Crkvi (drugi slobodni ljudi) ili ostali rođaci. Krajem 12. st. načelo primogeniture na nepokretnu imovinu (real property).
38. Koja je osnovna podjela kaznenih djela?
Felony: ubojstvo, razbojstvo, silovanje, teže krađe – smrtna kazna uz konfiskaciju imovine, a bijeg se kažnjava sa ex leu manji zločini – novčana kazna
39. Što je „povlastica svećenstva“, a što „povlastica azila“?
„Povlastica svećenstva“ (benefit of clergy) od 12. st. crkvenim osobama sude crkveni sudovi koji ne mogu izreći smrtnu kaznu pa se mnogi pozivaju na svećeničko svojstvo. „Povlastica azila“, osumnjičeni se sklanjao u crkvu ili dr. posvećena mjesta gdje bi ga svećenici mogli hraniti 7 dana, nakon toga se morao predati ili prisegnuo da će napustiti Englesku, ako ne umro bi od gladi (u kojem slučaju nema konfiskacije imovine, nju nasljeđuju nasljednici).
40. Koji statuti su do današnjeg dana osnova kaznenog prava?
Do najnovijeg vremena osnova engleskog kaznenog prava Statut iz 1352. (dijeli high treason i treason), Statuti iz 1328. 1390. i 1497. u pogledu tumačenja predumišljaja i slučajnog zločina odredili praksu do suvremenog doba.
41. Navedite common law sudove!
common law sudovi:
 1. Sud državne blagajne (Court of Exchequer, Sud šahovske ploče) od 12. st. nadležan je za financijske sporove, potraživanja vladara od vazala i poreznih obveznika)
 2. Sud opće sudbenosti (Court of Common pleas) nastaje Magna carta 1215., rješava opće sporove između slobodnih ljudi

3. Sud kraljeva stola (Court of King's bench) nadležan je za imovinske i kaznene sporove
42. Kada nastaje porota, koje su vrste porote nastale prve i koja je njena nadležnost?
 porota nastaje u 12. st.
 u početku dvije civilne porote: mala (petty or possessory assize) i velika (grand assize)
 Mala porota sudjeluje u sporovima o smetanju posjeda zemlje, a Velika porota sudjeluje u sporovima o jačem pravnom naslovu na zemlju
43. Što je pleading?
 postupku utvrđivanja činjenica prethodi predpostupak pleading (koje činjenice tek treba utvrditi)
 do kraja 16. st. pleading je posve usmen, a od tada samo pismen
44. Tko pokreće sudski postupak u srednjovjekovnoj Engleskoj?
 Postupak pokreće oštećeni, a država kad je neposredno oštećena (iznimno i ako je neposredno oštećena privatna osoba koja nije pokrenula postupak, a radi se o djelu koje je i napad na opće dobro.

Engleska II.

1. Kakav je odnos Henrika VII i parlamenta?
 Henrik VII. vlada oslonom na parlament.
2. Kakva je društvena struktura i gospodarstvo u Engleskoj u 16. st.? Kada se to najviše mijenja?
 Veće stanovništvo, više trgovaca, obrtnika, pomoraca, razvoj suknarstva, individualizam, napredak poljoprivredne tehnike, agrarna prenapućenost, odlazak u grad, prosjaci.
3. Kada je uspostavljena Anglikanska crkva?
4. 1534. Statut o vrhovništvu – uspostavljena državna, Anglikanska crkva
5. Što je odredilo vlast kraljice Elizabete?
 Parlament je priznao Elizabetino nasljedno pravo.
6. Kakav je odnos vladara i parlamenta za dinastije Stuart?
 Oslanjaju se na parlament, kralj i njegovo vijeće nastoje sve svoje odluke izravno ili neizravno temeljiti na pristanku parlamenta.
7. Koje političke grupacije nastaju za vrijeme Viteškog parlamenta i što ih karakterizira?
 Viteški parlament izabran 1661.- od njega dvostranački sustav : torijevci i vigovci
 Torijevci (irski katolički razbojnik) pristalice Anglikanske crkve, tradicionalne kraljevine i dinastije, zastupnici zemljišne aristokracije
 Vigovci (škotski prezbiterijski zagrižljivi) trpeljivi prema sljedbama, za ograničenu kraljevinu i vladavinu prava s osjećajem za nove društvene snage, posebno pomorce-more i kolonije budućnost Otoka
8. Što donosi Test Act i koliko dugo ostaje na snazi?
 1673. kralj morao prihvatiti Test act – Zakon o ispitivanju vjere - ostao na snazi do 1828.g.
9. Kada se ujedinjuje Škotska s Engleskom, a kada s Irskom?
 1707. Škotska donijela Zakon o ujedinjenju s Engleskom (osvojeni sudski, pravni i crkveni sustav, a zajednički parlament). S Irskom se ujedinjuje 1800.
10. Koji zakon se smatra početkom politike modernog radnog zakonodavstva?
 1833. Zakon o radu u tvornicama - početak modernog radnog zakonodavstva
11. Što je obilježilo vladavinu kraljice Viktorije?
 Vladavina kraljice Viktorije (1837.–1901.) obilježena je zenitom britanskog carstva, industrijskom revolucijom koja je transformirala gospodarstvo, te političkim reformama poput proširenja prava glasa. Društvo je bilo pod utjecajem strogih moralnih normi, dok su socijalne promjene dovele do rasta radničke klase i socijalnih pokreta. Znanstveni napredak, poput Darwinove teorije evolucije, te kulturne inovacije u književnosti i umjetnosti također su oblikovale ovo razdoblje. Kraljica Viktorija postala je simbol stabilnosti i kontinuiteta, a njezina vladavina ostavila je dubok trag u britanskoj povijesti.
12. Kada u Engleskoj nastaju moderne političke stranke, koji je njihov program i tko ih vodi?
 Moderne političke stranke nastaju 1877.:
 1) Konzervativna stranka – utemeljuje ju Disraeli s torijevcima („Mijenjati čuvajući ono što još vrijedi“)
 2) Liberalna stranka – utemeljitelj Gladstone 1877. („Pojedinač i njegova sloboda je početak i kraj socijalnog bitka.“)
13. Navedite izborne reforme u 19. i 20. st. s novinom koju unose u parlamentarizam!

Od 1938. pasivno biračko pravo nije vezano za vlasništvo zemlje, od 1858. nije vezano za poseban imovinski cenzus (tj. izjednačeno je s aktivnim)

1867. prošireno pravo glasa u gradovima; početak organizacije stranaka iz torijevaca 1867. i vigovaca 1877

1884. izjednačava se biračko pravo u selu i gradu

1918. opće pravo glasa za muškarce sa 21 godinom žene dobile prvo glasa sa 30 godina

1928. opće i jednako pravo glasa za žene i muškarce sa navršених 21 godinu

1969. aktivno biračko pravo svi sa 18 godina, a pasivno ostaje sa 21 godinu starosti

14. Kako Zakon o parlamentu iz 1911. rješava pitanje odnosa i nadležnosti Gornjeg i Donjeg doma?

Zakon o parlamentu iz 1911. - ako je prijedlog zakona financijske naravi on je u isključivoj nadležnosti Donjeg doma; ako je prijedlog zakona nefinancijske prirode donose ga oba doma, ali ne jednakim pravom.

15. Što su značajke suvremenog engleskog parlamentarizma?

Parlamentarna politička aristokracija i oligarhija u temelju su engleskog parlamentarizma.

16. Što je presedan za kolektivnu odgovornost vlade?

Do presedana za kolektivnu odgovornost vlade dolazi 1742. kada parlament traži da odstupi cijela vlada (svi ministri, ne samo Walpole) jer zajednički odlučuju pa tako i odgovaraju. To znači da odgovara cijela vlada, ne samo pojedinci.

17. Navedite „temeljne zakone kraljevstva” i njihovo značenje u suvremenoj engleskoj ustavnosti!

- Habeas corpus act 1679.
 - zatvorska služba može nekoga uhititi i držati u zatvoru samo na temelju sudskog naloga; writ izdaju common law sudovi
- Zakon prava 1689.g.
 - Zakon je obavezan i za kralja, sudska organizacija je određena i stalna, u vrijeme mira zabranjeno je podići vojsku bez odobrenja parlamenta, parlament određuje vrstu i način prikupljanja sredstava
- Zakon o naslijeđu prijestolja 1701.
 - kraljevi Engleske moraju biti protestantske vjere, kralj ne može napustiti Englesku bez odobrenja parlamenta, stranac ne može biti član kraljeva Tajnog savjeta, suci su imenovani doživotno s obzirom na njihovo vladanje

Babilon

1. Kakva je društvena struktura u Babilonu?

AVILUM– punopravni, slobodni stanovnici, potomci osvajača, visoko svećenstvo, ilku ovlaštenici

MUŠKENUM - niži poluslobodni sloj, slabiji pravni položaj vidljiv je u slabijoj pravnoj zaštiti, pretežito obrtnici i trgovci

ILKU-OVLAŠTENICI

SVEĆENSTVO

DAMGARI, ŠAMALU

SLOBODNI SELJACI

WARDUM - robovi

2. Navedite organe vlasti u Babilonu?

VLADAR – LUGAL ima najvišu zakonodavnu, upravnu i sudsku vlast

može mijenjati stvarnu i mjesnu nadležnost

ima pravo delegacije i devolucije

Vojno i upravno sudsko činovništvo:

NUBANDA – upravitelj dvora i carskih imanja, rukovodi javnim radovima (danas ministar financija)

IŠAKU – upravlja državnom upravom na cijelom području tj. vojskom, upravom i sudstvom (resor vojske, pravosuđa, uprave)

Nubanda i išaku pomažu vladaru, on ne dijeli s njima svoju vlast

upravitelj pokrajine (šakanaku)

načelnik grada, kotara (rabinau)

3. Kakav je odnos uprave i sudstva?

Sudstvo nije odvojeno od uprave; dio je državne uprave.

4. Koji službenici pomažu vladaru u obnašanju neograničene vlasti?

Nubanda i išaku pomažu vladaru, on ne dijeli s njima svoju vlast.

5. Kakva je organizacija sudstva u Babilonu?

U Hamurabijevom zakoniku, sudstvo je prvi put postalo svjetovno, dok je svećenstvo zadržalo pomoćne uloge, poput svjedoka, bilježnika, vještaka i arhivara. Najviši sudac bio je vladar, dok su upravitelji pokrajina i gradova sudeći u vijećima sa prisjednicima obavljali suđenja na nižim razinama. U pokrajinama, sudsko vijeće od 4-8 sudaca uglavnom je bilo nadležno za predmete vezane uz državnu i carsku imovinu. Svaki sud imao je sudsku vojsku, pisare i arhivare za administrativne poslove.

6. Navedite vrste vlasništva u Babilonu?

Vlasništvo može biti privatno i kolektivno (država, hramovi, gradovi), također poznaju etažno vlasništvo.

7. Kako se štiti vlasništvo?

Vlasništvo je strogo zaštićeno – krađa se nekad nadoknađuje 30-strukom vrijednošću ukradenog. Ako lopov nije u stanju nadoknaditi, bit će osuđen na smrt.

8. Što je posljedica razvoda braka u Babilonu?

- ukoliko je krivnja na strani muža žena zadržava ženidbeni dar, a ako ga nije dobila dobija odštetu, te joj se vraća miraz, ako je krivnja na strani žene ona gubi miraz i mora vratiti dar
- udovica s djecom udaje se uz sudsko odobrenje i nakon popisa imovine
- ženu preljubicu stiže smrtna kazna
- ako nitko nije kriv; ako mu je žena rodila djecu muž će joj vratiti miraz, dati zemlju u plodouživanje da bi odgojila djecu, kad ona odrastu ona zadržava dio plodouživanja.

9. Što je svrha braka u babilonu?

Svrha je rađanje zakonitog potomstva.

10. Kakav je pravni položaj žena?

- imaju pravnu i poslovnu sposobnost
- žena može imati svoju imovinu
- postoji zajednica stečene imovine – bračna stečevina
- žena odgovara za muževe obveze samo ako su nastale za vrijeme trajanja braka, može se bračnim ugovorom osloboditi obveza nastalih i za trajanja braka
- može biti svjedok, skrbnica svojoj djeci, može voditi obrt i trgovinu
- zaštićena od zanemarivanja
- ima pravo na uzdržavanje u slučaju bolesti

11. Navedite vrste ugovora te opišite svaki od njih!

Kupoprodaja:

- predmet: nekretnine i pokretnine (ljudi: samoprodaja i prodaja članova obitelji)
- platežno sredstvo: žito, ulje, metali
- damgari se profesionalno bave trgovinom (pomoćnici: šamalu, dosta odredbi HZ uređuje pitanje njihova odnosa)
- stjecanje od nevlasnika: vlasnik dobiva stvar natrag ako dokaže savjesnost, a prodavatelj nevlasnik se kažnjava smrću
- česta su klauzula o jamstvu za evikciju i klauzula o jamstvu za kakvoću

Zajam:

- predaja zamjenjivih stvari (novac) uz vraćanje jednake količine stvari iste vrste
- oblik padanja u ropstvo i društveno raslojavanje, ali dugovinsko ropstvo i kamate su ograničeni
- dužnik je zaštićen od samovolje vjerovnika
- dužnik može zbog propale ljetine biti oslobođen kamata za tu godinu te produljenjem roka otplate, a može kamate isplatiti i na drugi način
- prihod ili prodaja od zaloge osigurava vraćanje duga

Najam: (čl. 236-261 HZ)

-najmodavac ustupa najmoprimcu:

1. STVAR

2. RADNU SNAGU - ugovor o službi

3. DJELO - ugovor o djelu

- predmet najma: životinje, prometna sredstva, rob, slobodnjak
- HZ ima i odredbe za oštećenje predmeta najma

Osobni najam:

- obrtnici, izvođač posla odgovara za stručnost i kakvoću posla (graditelj, liječnik, dojilja) (čl. 229-232.)

-vezan za ugovor o zajmu

Zakup:

- zajmodavac uz naplatu tj. zakupninu prepušta zajmoprimcu stvar na korištenje
- predmet: zemlja, kuća
- zakupni rok 1 ili 5 godina, zakupnina često ½ ili 1/3 priroda

Ostava:

- ugovor o čuvanju tuđe stvari: pismeno i uz svjedoke (čl. 112, 122 HZ)
- poseban je slučaj ostave prilikom puta (nužda!)

Nalog:

- izvršenje činidbe za nalogodavca
- poveza sa zajmom (damgar-šamalu-čl. 104)

Ortaštvo:

- udruživanje osoba i sredstava zbog postizanja zajedničkog cilja
- odgovaraju svi zajedno i svaki zasebno

12. Tko ima pravo nasljeđivanja? Postoji li oporuka?

- sinovi su nužni zakonski nasljednici
- kćeri nasljedstvo dobivaju pri udaji kao miraz
- supruga ima pravo plodouživanja na dijelu ako nije dobila nudunu
- nasljednici su: zakoniti ili priznati sinovi, posvojenik, unuci i drugi muški srodnici, ako nema djece
- pravo reprezentacije (unuci u slučaju smrti dijele dio koji bi dobio otac odnosno sin ostavitelja)
- nema oporuke
- žena može sinu kojeg najviše voli ostaviti dio koji je uživala nakon smrti muža

13. Navedite dokazna sredstva u sudskom postupku?

Dokazni postupak: isprave, svjedoci, prisega, ordalije.

14. Koje načelo se primjenjuje pri određivanju kazne te koje vrste kazni su postojale u Babilonu?

Primjenjuje se načelo taliona (oko za oko, zub za zub), postoje smrtne kazne, tjelesne kazne, kazne šibanja, pretvaranja u roba, žigosanja, istjarivanje iz obitelji...

15. Objasnite što su ordalije? Je li bacanje u vodu kazna ili ordalija?

Temelj ordalija - shvaćanje da će božanstvo ukazati na krivca i pomoći nevinome. Ordalije su dokazna sredstva pa samo bacanje u vodu nije ordalija nego kazna, jer ne dokazuje ništa.

16. Što zaključujete o Hamurabijevom zakoniku s obzirom na njegovu sistematizaciju?

Hamurabijev zakon ima oblik kazuističkog kaznenog zakona, ne poznaje suvremenu pravnu tehniku i sistematizaciju.

Atena

1. Navedite organe vlasti za vrijeme aristokratske Atene i nakon Solonovih promjena?

Bazileus, arhont (upravne i sudske funkcije), polemarch (vojskovođa) i areopag.

Nakon Solonovih reformi: **eklezija** - skupština (organ neposredne demokracije, muški punoljetni atenski građani)

bule - vijeće (iz svakog plemena po 400 čl.)

helija – vrhovni sud (vrhovni sud, izraz jedinstvene i jedne, narodne pravde)

2. U čemu se sastoje gospodarske reforme kod Solona?

Provodi seisahteu, uvodi devalvaciju, ukida hipoteku, određuje zemljišni maksimum.

3. Kada su bile Tezejeve reforme i u čemu se one sastoje?

- Tezejeve reforme 10.st pr. Kr.
- 1. javna vlast (bazileus-novi zajednički organ za sva četiri plemena)
- 2. teritorijalno-upravna podjela; teritorijalno načelo (48 naukrarija, 48 naukrara, 48 brodova, 96 konjanika)
- 3. **synoikismos** – savez plemena
- 4. podjela stanovnika: **eupatridi, geomori, demiurgi** – ta podjela postojala i prije ali pripisuje se Tezeju

4. Koje novine se unose za Drakona u pravo i sudstvo?

Novina je sud efeta – čine ga bazilej, polemarch, eponim i 48 naukara, bavi se nehotičnim ubojstvom, pokušajem ubojstva Atenjanina, ubojstvom meteka/roba, teškim tjelesnim ozljedama...

svi

5. Objasnite pojam timokracija?
Timokracija – politička vlast (time) mjerena poljoprivrednom prirodom je osnova vlasti.
6. Kakva je teritorijalno upravna podjela za Klistena i kako ona utječe na demokratsko odlučivanje? Što je njome postignuto?
10 fila ili kotara (teritorijalne jedinice) - sastoje se od 10 općina (po trećina iz seoske, gradske i primorske tritije) tritije ili trećine (seoska, gradska i primorska) – dijele se na općine
općine imaju skupštinu (agoru) i predsjednika (demarha), a file trodjelnu skupštinu koja zasjeda po tritijama i kojoj predsjedava epimelet
postignuta je prevlast gradskog djela zajednice.
7. U čemu je razlika između atimije i ostracizma?
Atimija: kazna gubitka časti i građanskih prava, djelomična i potpuna kada ju prati i konfiskacija, ostracizam – političko progonstvo iz zemlje radi zaštite javnog poretka (anonimna demokracija).
8. Što je *graphe paranomon*?
Grafe paranomon (javna tužba) – javna tužba protiv zakonskog prijedloga, njegova predlagača ili već donesenog zakona protivnog demokraciji.
9. Što je Periklo želio postići uvođenjem mistoforije?
Želi privući siromašne građane sa sela da sudjeluju u radu skupštine.
10. Koje tužbe su vezane za zaštitu vlasništva u Ateni?
Tužba o plodovima, tužba o pravu vlasništva, tužba o smetanju posjedu.
11. Navedite vrste ugovora i vrste osiguranja izvršenja ugovornih obveza!
ugovor o kupoprodaji
ugovor o zakupu (zakupnina 7-8%)
ugovor o najmu
ugovor o djelu
ugovor o zajmu – nema ograničenja kamata, kte 10% i 20%
ugovor o posudbi
ugovor o ostavi
ugovor o društvu (ortaštvo)
sredstva izvršenja ugovora:
hipoteka – založno pravo na nekretnini
kapara – iznos koji gubi strana koja odustane od ugovora
zalog pokretnina – vjerovnik dobiva posjed založene stvari
jamstvo – odgovornost trećeg da će ispuniti obvezu glavnog dužnika
12. Kakav je pravni položaj žene u Ateni? Kakav je položaj izvanbračne djece?
pred sudom ženu zastupa skrbnik, pravo svjedočenja žena ima samo pred nižim sudovima
žena nema oporučnu sposobnost
žena je majka, domaćica, ne sudjeluje u javnom životu
unatoč navedenom nije moralno ženu maltretirati, tući...
izvanbračna djeca su meteci
13. Od kada u Ateni postoji oporuka?
Od Solonovih reformi.
14. Kakva je kazna atimija i kojim počiniteljima se izriče?
Atimija: kazna gubitka časti i građanskih prava, djelomična i potpuna kada ju prati i konfiskacija, izriče se lopovima, prostitutkama, svodnicima, rasipnicima, podnosiocima protuzakonskih prijedloga, onima koji vrijeđaju bogove, nesavjesnim korisnicima političkih prava ili prava podizanja tužbe.
15. Koja je razlika između *dike* i *graphe* postupka? Tko su sikofanti?
Dike – privatni postupak. Graphe – javni postupak. Sikofanti – podižu tužbe za povredu fiska – dobivaju dio kompenzacije.
16. Kako teče sudski postupak?
 - 1) Tužitelj pred svjedocima poziva stranku da se radi tužbenog zahtjeva odazove pozivu pred državnog službenika
 - 2) Tužitelj pred službenikom izriče svoj tužbeni zahtjev, a tuženi stavlja prigovore – paragraphe, slijedi podnošenje dokaza

- 3) Taj predpostupak završava pred magistratom, a stranke više ne mogu izvoditi dokaze, postupak se nastavlja pred sudom
 - 4) Pred sudom se iznosi tužba, odgovor tuženoga, saslušavaju svjedoci, predočavaju isprave te tajno glasuje crnim i bijelim kamenčićima: o osnovanosti tužbenog zahtjeva i o obeštećenju (ukoliko je jednak broj glasova tuženi je oslobođen)
 - 5) Postoji mogućnost priziva heliaji
 - 6) Osuđenom se određuje rok za izvršenje
17. Navedite što znate o Atičko-delskom savezu (477. – 404.)!
- Obrambeni savez 200 polisa sa središtem na otoku Delosu, o poslovima saveza odlučuje se na skupštini izaslanika polisa (synedrion), a polisi kao prilog daju brodovlje i novac.